

1500367-42.2020.8.26.0165  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Alexandre Vicioli  
Comarca: Dois Córregos  
Foro: Foro de Dois Córregos  
Vara: 1ª Vara  
Data de Disponibilização: 05/05/2022  
... Silva, j. 17/12/2015).

A denúncia sobre tráfico que culminou nas diligências, restou comprovada pela localização e apreensão das drogas, juntamente de Luann.  
Nota-se que o réu, juntamente com os comparsas, atuavam na prática do tráfico de drogas, sendo ele um dos líderes da associação.  
Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos, não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Dois Córregos  
Foro de Dois Córregos  
1ª Vara  
Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500367-42.2020.8.26.0165 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500367-42.2020.8.26.0165  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224464/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8993723 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2224464 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO, também conhecido como "PAULO COELHO", "GIGANTE" ou "MAGRÃO" foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porquanto agindo em concurso e com identidade de propósitos com LUANN THIERRY DE PAULA, concorreu diretamente para a prática do tráfico de drogas praticado por seu comparsa no dia 08 de junho de 2020, às 10h, na Rua Paraná, 178, Vila Bandeirantes, nesta cidade e comarca, fornecendo a ele o necessário suporte financeiro para a aquisição dos entorpecentes que seriam comercializados por Luann, bem como participando no respectivo lucro que seria obtido pela referida mercancia ilícita.

O réu foi notificado, ofereceu defesa preliminar (fls. 177/183) e a denúncia foi recebida em 16/08/2021 (fls. 191/192). Durante a instrução as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado. Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memoriais (fls. 256/264 e 289/294).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

De início, ressalto que não há nestes autos conexão com o crime de associação criminosa, pelo qual o réu foi condenado, juntamente com LUANN THIERRY DE PAULA, nos autos do processo nº. 1500139-67.2020.8.26.0165, embora a prova, de fato, se entrelace com este processo. Com efeito, o crime lá apurado (artigo 35, da Lei 11.343/06) é autônomo em relação aos tráficos de entorpecentes cometidos (artigo 33, da mesma Lei) com eles não se confundindo. Desta forma, naqueles autos, como afirmado, foi apurada a organização criminosa entre o réu e outras pessoas, cujas condutas de comércio de entorpecentes (artigo 33) deram origem a outros feitos (1500143-07.2020.8.26.0165, em companhia do réu KAOÁ; 1500368-27.2020.8.26.0165, em concurso com o réu RICARDO). Vertente ao mérito, a materialidade do crime foi demonstrada pelo relatório de informação de nº 183/2020 (fls. 65/67) e nº 109/2020 (fls. 101/109), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), fotografias de fls. 22/23, auto de constatação preliminar (fl. 24), laudos periciais (fls. 43/53) e relatório final de fl. 96/97, bem como pela prova oral coligida. De igual sorte, a autoria por parte do réu também ficou comprovada. O investigador de polícia José Eduardo Trevisan disse que o réu e Luann estavam sempre juntos. Afirmou que na interceptação telefônica realizada pelos policiais de Jaú apurou-se que PAULO e Luann realizavam o tráfico juntos. Declarou que a droga era de propriedade do acusado, que a passava para Luann. O policial civil Douglas Tadeu Fabrício disse que havia diversas informações que o acusado estava associado a Luann para o fim de vender drogas, além de cometer outros crimes, e que sempre eram vistos juntos. Afirmou que era PAULO quem financiava o tráfico, e em cumprimento de mandado de busca e apreensão localizaram drogas na casa Luann. Declarou que o réu é conhecido nos meios policiais. Homero Paulo Pires Lacorte Junior, policial civil, afirmou que receberam informações do setor de investigações de Dois Córregos de que Luann traficava drogas, e em cumprimento de mandado de busca as encontraram na sua casa. Disse que foi apreendido um aparelho de telefonia celular com Luann, no qual identificaram conversas travadas com a esposa do réu PAULO (Izilda), onde foi possível constatar que Luann havia adquirido drogas em conjunto do réu, e estaria pagando o fornecedor do entorpecente, pois PAULO fora preso. Ainda, constava nas conversas tratativas nas quais Izilda pedia para Luan cobrar algumas dívidas que PAULO tinha para receber com outros traficantes. Igualmente, confirmou o que consta no relatório de informações, no sentido de que Luann afirma que era parceiro do réu, e como este tinha sido preso, não teriam como pagar o fornecedor das drogas. O policial civil Paulo Cesar Basso disse que a investigação em relação ao acusado foi bem longa, e que participou indiretamente das diligências. Afirmou que foram constatadas conversas em que Luan confirma ter comprado droga juntamente com PAULO. As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

“Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ

18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido". (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que "Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Com efeito, depoimentos de policiais, ainda mais em tema de comércio clandestino de drogas, devem ser tidos como meio de prova apto a sustentar uma condenação, porquanto seria incoerente presumir, da simples condição funcional das testemunhas, levaria ao descrédito de suas palavras. E vale lembrar que o réu, em momento algum, provou que os policiais queriam prejudicá-lo.

O acusado PAULO afirmou que não forneceu drogas ou dinheiro para Luann. Disse que não estava ficando em Dois Córregos na época dos fatos, e sim na cidade de Bauru/SP. Alegou que trabalhava vendendo e trocando carros usados, e a seu pedido Luann foi tratar com um rapaz a respeito de uma dívida de tal negócio.

A negativa do réu restou isolada no contexto probatório, não passando de mera alegação.

Conforme se extrai dos autos, durante diligências para apurar o envolvimento do réu em diversos crimes, os policiais verificaram que PAULO estava agindo em concurso e com identidade de propósitos com Luann, concorrendo diretamente para a prática de tráfico de drogas.

Verifica-se que o réu fornecia a Luann o suporte financeiro para aquisição dos entorpecentes, bem como participava dos lucros auferidos pela venda das drogas por Luann.

Após a análise dos dados do celular de Luann (fls. 101/109), bem como das diligências realizadas pelos policiais em Dois Córregos, restou claro que o réu concorreu diretamente no tráfico, sendo também proprietário das drogas localizadas na residência de Luann (fls. 13/15).

Na data dos fatos, os policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram na residência de Luann a quantidade de 04 porções de maconha, pesando 174,38 gramas, peneira de metal, balança digital, rolo de plástico "film", 65 sacos plásticos para acondicionamento de entorpecente, a quantia de R\$135,00 e um telefone celular (fls. 20/21). Na ocasião, Luann confessou que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas ao tráfico.

Portanto, extrai-se do conjunto probatório produzido nos autos que o réu praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia.

De igual sorte, não há qualquer indício que demonstrasse eventual perseguição dos agentes públicos que atuaram na investigação do delito em questão.

Nesse sentido, verbis:

"[...]. Por igual, os depoimentos dos policiais merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexistem razões para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades. [...]" (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0109638-27.2014.8.26.0050, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 17/12/2015).

A denúncia sobre tráfico que culminou nas diligências, restou comprovada pela localização e apreensão das drogas, juntamente de Luann.

Nota-se que o réu, juntamente com os comparsas, atuavam na prática do tráfico de drogas, sendo ele um dos líderes da associação. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva do réu. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

#### Da dosimetria da pena

Provadas, assim, a autoria e materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena, com base nos artigos 42 e 43, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesta primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6, tendo em vista os maus antecedentes registrados (fls. 136/143). Fixo a pena base, destarte, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa

Em segunda fase, conforme fls. 116/131, o réu é reincidente, de modo que majoro sua pena em 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição, motivo por que é a pena definitiva.

Deixo de proceder a redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois não preenche os requisitos subjetivos da benesse. Com efeito, há notícia de estrutura organizacional na aquisição e distribuição do entorpecente.

O tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei nº 8.072/90, e o regime de cumprimento da pena pela prática desse crime será inicialmente o fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90), o mais recomendável, além disso, à espécie, tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor em vista das consequências deletérias que tem trazido a toda a sociedade.

Não tem direito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista que tais medidas não são socialmente recomendáveis e nem compatíveis com o delito de tráfico de drogas, sendo insuficientes para reprovação da conduta, considerada sua gravidade, além do montante das penas fixadas.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo;

Permito o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade da justiça deferida.

P.I.C.

Dois Corregos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA